

הכנסת העשרים וחמש

יוזמות : חברות הכנסת מירב כהן
מיכל שיר סגמן

פ/25/2292

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הכרה בפגיעה מינית בעבודה כפגיעה בעבודה), התשפ"ג–2023

1. הוספת סעיף 84ב. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 84א יבוא :
"פגיעה מינית 84ב. פגיעה מינית בעובד שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיקו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו – רואים אותה כפגיעה בעבודה."
2. תיקון סעיף 296. בסעיף 296(ב)(1) לחוק העיקרי, אחרי "לפני החודש שבו הוגשה התביעה כאמור" יבוא "ולגבי גמלה בעילה לפי סעיף 84ב – 36 חודשים".

דבר ה ס ב ר

מוצע לקבוע כי פגיעה מינית בעבודה שארעה בעבודה ועקב העבודה, תחשב לפגיעה בעבודה לעניין פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי). מטרת הצעת החוק היא להגן על זכויות וערכים שונים ובהם : כבוד האדם, פרטיות, חירות, שוויון בין המינים וקידום זכויות העובדים בישראל. ערכים אלה ישמשו את בית המשפט בבואו לפרש את הוראות החוק המוצעות. פגיעה מינית בעובד פוגעת בכבודו העצמי והחברתי של הנפגע והתעלמותו של הפוגע מרצונו החופשי של הנפגע שוללת את זכותו הבלעדית של הנפגע על גופו ומיניותו. פגיעה שכזו משפילה ומבזה את הנפגע וחותרת תחת האוטונומיה של הפרט. מטרת הצעת החוק היא להגן על העובד ולאפשר לו ביטחון סוציאלי, במקרה בו נגרם לו נזק והוא אינו מסוגל לשוב לאורח חיים תקין בשל הפגיעה. בנוסף, עד היום נקט המוסד לביטוח לאומי במדיניות לפיה דמי פגיעה לרוב משולמים בגין פגיעות פיסיקות שהתרחשו במקום העבודה. עם זאת, הוכרו לא פעם סוגים מסוימים של תאונות עבודה שאינן נופלות בגדר פגיעה פיסיקת ישירה. כך למשל, ד"ר ישראל גלעד ועמירם סבר הציעו במאמרם "אוטם שריר

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

הלב כתאונת עבודה" (ישראל גלעד ועמירם סבר "אוטם שריר הלב כתאונת עבודה" הפרקליט מ(ב) 241 (התשנ"ב)) כי פגיעה באוטם שריר הלב תחשב כתאונת עבודה על-אף שמדובר בהליך פיסי מורכב שלוקח שנים להתהוותו. המוסד לביטוח לאומי כבר הכיר בתביעתה של עובדת אשר נאנסה על ידי מעבידה, ואף שולמה לה קצבת נכות. עם זאת, למוסד לביטוח לאומי אין מדיניות סדורה בנושא או הנחיות פנימיות שהציבור יכול לעיין בהן ושניתן להפעיל עליהן ביקורת מנהלית. לפיכך, מוצע לקבוע הוראה מפורשת בחוק בעניין זה לפיה פגיעה מינית שנעשתה במסגרת יחסי העבודה, תוך כדי עבודה ועקב העבודה יראו אותה כפגיעה בעבודה.

בנוסף מוצע להאריך את תקופת ההתיישנות לעניין פגיעה מינית בלבד ל-36 חודשים. מטרת הארכת תקופת ההתיישנות מ-12 חודשים ל-36 חודשים, היא לאפשר לנפגע פרק זמן ארוך יותר, בשל המודעות לקושי בהתמודדות הנפשית בהגשת תביעות בפגיעות מסוג זה. בנוסף, ייתכן שהנוק הנפשי שנגרם לנפגע יצטבר ועילת התביעה תתגבש מספר שנים לאחר האירוע.

לגבי עובד עצמאי, מוצע לקבוע כי יראו כפגיעה מינית בעבודה פגיעה שארעה תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו, קרי גם אם הפוגע הוא לקוח, ספק וכדומה. חזקת הסיבתיות לא תחול גם כשמדובר בתאונה שאירעה לעובד עצמאי. לפיכך, עובד עצמאי יצטרך להוכיח שהנוק נגרם לו תוך כדי העבודה ועקב העבודה.

הצעת החוק נוסחה בסיוע הקליניקה לקידום זכויות נשים המכללה למנהל ובסיוע האגף לקידום מעמד האישה בויצו.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת גדעון סער וקבוצת חברי הכנסת (פ/17/3848), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת יצחק הרצוג (פ/18/4069) ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת יצחק הרצוג וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/1631).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' (פ/18/231), על ידי חברות הכנסת אורית זוארץ וציפי חוטובלי (פ/18/2144) ועל ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/3230), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' (פ/19/308) ועל ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/765), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברות הכנסת מיכל רוזין ותמר זנדברג (פ/20/12), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/21/541), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת עומר ינקלביץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/231), על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/525) ועל ידי חברת הכנסת פנינה תמנו וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/1029), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מיכל שיר (פ/23/502), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/24/129) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון ניר וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/682) ועל ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/25/1119).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)